年　　月　　日

サイエンスエックス株式会社
代表取締役　中島 晋也　殿

秘密保持誓約書

当社（以下「受領者」といいます。）は、サイエンスエックス株式会社（以下「開示者」といいます。）より、蓄電池発電所（BESS）その他再生可能エネルギー関連事業に係る案件情報の開示を受けるにあたり、下記のとおり誓約いたします。

第1条（本件および秘密情報）

1. 本誓約書において「本件」とは、開示者が受領者に対して紹介する蓄電池発電所その他再生可能エネルギー関連の案件に関する取得、譲受、売買、仲介、共同事業その他の取引の検討および実行をいいます。

2. 「秘密情報」とは、本件に関連して開示者が受領者に対し、書面、口頭、電磁的記録その他方法および媒体を問わず開示または提供した一切の情報をいい、案件の所在地・地番・図面、設備仕様、系統連系に係る接続検討回答書および工事費負担金の額、価格その他の取引条件、売主・地権者・開発事業者その他関係当事者の名称および連絡先、事業計画・収支計算、契約書ならびにデューデリジェンス資料を含みます。秘密である旨の表示の有無を問いません。

3. 開示者から本件の紹介を受けた事実および本件に関する協議を行っている事実自体も、秘密情報に含まれるものとします。

第2条（適用除外）

前条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを受領者が書面により立証できる情報は、秘密情報に含まれません。

(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報

(2) 開示を受けた後、受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報

(3) 開示を受けた時点で既に受領者が正当に保有していた情報

(4) 秘密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

(5) 秘密情報によることなく受領者が独自に開発または取得した情報

第3条（秘密保持）

1. 受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、開示者の書面（電子メールを含みます。以下同じ。）による事前の承諾なく、第三者に開示、提供または漏洩しません。

2. 前項にかかわらず、受領者は、本件の検討に合理的に必要な範囲に限り、自己の役員および従業員ならびに弁護士・公認会計士・税理士等の法令上守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができます。この場合、受領者は、当該開示先に本誓約書と同等の義務を遵守させるものとし、当該開示先の行為について自らの行為として一切の責任を負います。

3. 受領者が、本件に関して自己の顧客・投資家その他の第三者に秘密情報を開示する必要がある場合は、事前に開示者の書面による承諾を得るものとし、当該第三者から本誓約書と同等の秘密保持義務を負う旨の書面を徴求します。

4. 法令または金融商品取引所等の規則に基づき官公庁その他の機関から開示を求められた場合、受領者は、可能な限り事前に開示者へ通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができます。

第4条（目的外使用の禁止）

受領者は、秘密情報を本件の検討および実行の目的にのみ使用し、その他一切の目的に使用しません。

第5条（直接接触および中間排除の禁止）

1. 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、秘密情報により知り得た売主、地権者、開発事業者、系統連系の申込者、一般送配電事業者その他の関係当事者に対して、直接または第三者を介して、本件に関する接触、照会、交渉または取引の申入れを行いません。

2. 受領者は、開示者を関与させることなく、本件またはこれと実質的に同一の案件に関する取引を、自らまたは自己の関係会社もしくは顧客をして行いません。

3. 受領者が前二項に違反し、開示者を関与させることなく取引が成立した場合、受領者は、開示者が本件の成立により得べかりし報酬に相当する額を開示者に支払うものとします。

第6条（複製および管理）

1. 受領者は、本件の検討に必要な範囲を超えて秘密情報を複製しません。

2. 受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、漏洩、滅失および毀損の防止に必要な措置を講じます。

第7条（返還および破棄）

本件の検討を中止した場合、または開示者から請求があった場合、受領者は、遅滞なく、秘密情報を含む一切の資料（複製物を含みます。）を開示者の指示に従い返還または破棄し、電磁的記録については復元不可能な方法により消去します。

第8条（権利の非許諾および無保証）

1. 秘密情報の開示は、受領者に対し、秘密情報に関するいかなる権利の許諾または移転をも意味しません。

2. 開示者は、秘密情報の正確性、完全性および有用性について保証するものではなく、秘密情報に基づき受領者が行った判断および措置について責任を負いません。

3. 本誓約書は、開示者および受領者に対し、本件に関する取引を成立させる義務を負わせるものではありません。

第9条（有効期間）

本誓約書に基づく義務は、本誓約書の差入日から3年間存続します。本件に関して開示者と受領者との間で別途秘密保持に関する合意がなされた場合は、当該合意の定めが優先します。

第10条（反社会的勢力の排除）

受領者は、受領者およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。

第11条（差止めおよび損害賠償）

開示者は、受領者が本誓約書に違反し、または違反するおそれがあるときは、違反行為の差止めを請求することができます。受領者は、本誓約書の違反により開示者に生じた損害を賠償します。

第12条（準拠法および管轄）

本誓約書は日本法に準拠し、本誓約書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

（誓約者）

所　在　地 _____

商　　号 _____

代　表　者 _____ 印